



PUTUSAN
Nomor 2269 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Amir Hamzah Nomor 35, Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rendy Syafur Hariska, S.H, dan kawan, Para Advokad pada Iskandar Smail S.H *Advocate/Law Consultant*, beralamat di Jalan Kayak Nomor 6 Karang Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)
cq KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT, beralamat di Jalan Semanggi Raya Nomor 5 Mataram, Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat Ika Sri Rejeki, S.T, M.T, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sungarpin, S.H, M.Hum, dan kawan-kawan, Para Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat Jalan Langko Nomor 75 Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memasang plang di atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk mencabut plang yang didirikan di atas objek sengketa, apabila tidak dicabut maka Penggugat berhak/berwenang untuk mencabutnya;
 4. Menyatakan objek sengketa bukan hak/milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
- Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*obscur libels*);
- Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Sela Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan seluruh surat-surat, dan dokumen-dokumen, yang dibuat, ditandatangani dan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi terkait dengan tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan sah objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 317 Kelurahan Mataram Timur, luas 328 m² tanggal 17 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 1281/Mataram Timur/2017 tanggal 22 Februari 2017, luas 328 m² atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi ataupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 317 Kelurahan Mataram Timur, luas 328 m² tanggal 17 Maret 2017, Surat Ukur Nomor: 1281/Mataram Timur/2017 tanggal 22 Februari 2017, luas 328 m² atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Menyatakan seluruh surat-surat, dan dokumen-dokumen, yang dibuat, ditandatangani dan digunakan oleh Tergugat Rekonvensi terkait dengan tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi ataupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.390.000.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan Putusan Nomor Nomor: 119/PDT/2023/PT MTR tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2023 terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta-Kas/Pdt/2023/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2024



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari 29 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mardjaja;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 119/PDT/2023/PT MTR tanggal 5 September 2023 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 270/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 15 Juni 2023;
3. Mengadili sendiri dengan putusan:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan perbuatan Tergugat yang memasang plang di atas objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Tergugat untuk mencabut plang yang didirikan di atas objek sengketa, apabila tidak dicabut maka Penggugat berhak/berwenang untuk mencabutnya;
 - Menyatakan objek sengketa bukan hak/milik Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 September 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan Tergugat memasang papan nama (plang) di atas tanah objek sengketa yang dikuasai Penggugat yang pada pokoknya tertulis di papan nama tersebut bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat, perbuatan mana menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan doktrin perbuatan melawan hukum, perbuatan seseorang yang melanggar hak orang lain adalah perbuatan melawan hukum dan pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut berhak menerima pembayaran sejumlah ganti rugi;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, tanah objek sengketa adalah hak Tergugat (hak pakai) yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 317 Kelurahan Mataram Timur, luas 328 m², tanggal 17 Maret

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun Penggugat tinggal di atas tanah objek sengketa adalah bersifat numpang dan diizinkan tinggal di atas tanah objek sengketa karena Penggugat sebagai pegawai/staf pada Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Mataram belum mempunyai rumah;

- Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat terbukti sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, maka tindakan Tergugat memasang papan nama (plang) di atas tanah objek sengketa adalah bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terbukti pula, Sertifikat Hak Pakai Nomor 317 Kelurahan Mataram Timur, luas 328 m², terbit tanggal 17 Maret 2017, sehingga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 317 tersebut;
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Konvensi, dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mardjaja tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARDJAJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2269 K/Pdt/2024